



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Hanik Faisol als Daniel Bin Faisol;
Tempat lahir : SAMPANG;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn, Jelgung Rt 001 Rw 001 Kel, Jelgung Kec, Robatal Kab, Sampang, JAWA TIMUR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : M. Sofyan Mashuri Bin Aruman;
Tempat lahir : LUMAJANG;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Boyo Rt 029 Rw 013 Ds, Klakah Kec, Klakah Kab Lumajang, JAWA TIMUR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
3. Nama lengkap : Djiwo Bin Sariyah (alm);
Tempat lahir : LUMAJANG;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 06 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn, Kebonan Rt 041 Rw 010 Kel, Lempeni Kec, Tempeh Kab, Lumajang, JAWA TIMUR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

Halaman 1 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRMA RAHMAWATI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IRMA RAHMAWATI, S.H & Rekan yang beralamat di Ruko North Avenue CA-18 Citraland The Greenlake Jl. Citra Utama Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya 60213 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya

Halaman 2 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan penjara, terdakwa M.SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidaair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam beserta Simcardnya 081217762156 ;
- 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS warna Merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI warna Oren beserta Simcardnya 085733459319;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih beserta Simcardnya 085806815517;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan perantara dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu ;

Halaman 3 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dihubungi oleh pemesan melalui Handphone yang memberitahu ada temannya yang ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, lalu terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengiyakan dan nanti kalau Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada akan dikabari oleh terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN menghubungi terdakwa DJIWO bin SARIYAH melalui Handphone dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu namun tidak diangkat, selang 30 menit kemudian terdakwa DJIWO bin SARIYAH menghubungi terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN melalui Handphone dengan menyuruh terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN untuk ke datang rumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH karena ada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL

Halaman 4 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN pergi menuju kerumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH di daerah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan sesampainya terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dirumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bertemu terdakwa DJIWO bin SARIYAH Kemudian terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bertanya kepada terdakwa DJIWO bin SARIYAH "apa bisa mencarikan shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan dijawab oleh terdakwa DJIWO bin SARIYAH " nanti saya tanyakan ke terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, karena dia sedang tidur", setelah itu terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN pulang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN kembali lagi kerumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH, lalu terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bertemu dengan terdakwa DJIWO bin SARIYAH, terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan duduk bersama membahas pesanan Narkotika shabu sebanyak 1 (satu) ons. Setelah itu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menghubungi sdr. SAMURI als SULTAN (DPO) menggunakan Handphone melalui whatsapp di nomor +60 14-7663879 yang memberitahu ada teman terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL yang mau pesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan dijawab oleh sdr. SAMURI als SULTAN (DPO) "iya ada", lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bertanya "untuk harganya berapa", dan di jawab oleh sdr. SAMURI als SULTAN per 1 (satu) gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL untuk mencari untung berinisiatif mengatakan kepada terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bahwa harganya per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN menyetujuinya, Kemudian terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengajak berunding dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH bahwa untuk shabunya nanti minta disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram untuk dikonsumsi bersama, lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menyampaikan ke sdr. SAMURI als SULTAN (DPO) bahwa untuk shabunya nanti disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH pergi menuju ke Surabaya naik bus kerumah terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL di daerah Putat Indah Timur II No. 1 Kota Surabaya untuk

Halaman 5 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan tas dan baju, selanjutnya terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH lanjut berangkat menuju ke Sampang Madura naik bus dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH (alm) sampai di Sampang Madura tepatnya di jembatan lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menghubungi sdr. SAMURI als SULTAN (DPO) dan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL disuruh menunggu di atas jembatan tersebut. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang yang tidak terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH kenal menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi Narkotika shabu kepada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung pergi menuju ke Surabaya naik bus lagi untuk bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis shabu namun tidak jadi, Selanjutnya terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengatakan calon pembeli Narkotika jenis shabu mengajak untuk bertemu didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH berangkat naik grab menuju tempat tersebut dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH tiba dan selang 15 (lima belas) menit kemudian pembeli Narkotika jenis shabu datang lalu pembeli Narkotika jenis shabu minta untuk di tunjukan shabunya, dan pada saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menunjukan Narkotika jenis shabunya, terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pembeli. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian : Klip 1 (satu) dengan berat 95,17 (sembilan puluh lima koma tujuh belas) gram beserta bungkusnya, Klip 2 (dua) dengan berat 5,19 (lima koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya, 1

Halaman 6 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam beserta Simcardnya 081217762156, Bungkus besar kosong permen KIS warna Merah. terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI warna Oren beserta Simcardnya 085733459319, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih beserta Simcardnya 085806815517 kemudian terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu yaitu apabila berhasil terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa DJIWO bin SARIYAH mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL;
- Bahwa terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07366/NNF/2023 tanggal 18 September 2023, Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 26185/2023/NNF dan 26186/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,098 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,804 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dihubungi oleh pemesan melalui Handphone yang memberitahu ada temannya yang ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, lalu terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengiyakan dan nanti kalau Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada akan dikabari oleh terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN menghubungi terdakwa DJIWO bin SARIYAH melalui Handphone dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu namun tidak diangkat, selang 30 menit kemudian terdakwa DJIWO bin SARIYAH menghubungi terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN melalui Handphone dengan menyuruh terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN untuk ke datang rumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH karena ada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN pergi menuju kerumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH di daerah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan sesampainya terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN di rumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH, terdakwa M. SOFYAN

Halaman 8 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHURI bin ARUMAN bertemu terdakwa DJIWO bin SARIYAH Kemudian terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bertanya kepada terdakwa DJIWO bin SARIYAH "apa bisa mencarikan shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan dijawab oleh terdakwa DJIWO bin SARIYAH " nanti saya tanyakan ke terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, karena dia sedang tidur", setelah itu terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN pulang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN kembali lagi kerumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH, lalu terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bertemu dengan terdakwa DJIWO bin SARIYAH, terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan duduk bersama membahas pesanan Narkotika shabu sebanyak 1 (satu) ons. Setelah itu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menghubungi sdr. SAMURI als SULTAN (DPO) menggunakan Handphone melalui whatsapp di nomor +60 14-7663879 yang memberitahu ada teman terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL yang mau pesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan dijawab oleh sdr. SAMURI als SULTAN (DPO) "iya ada", lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bertanya "untuk harganya berapa", dan di jawab oleh sdr. SAMURI als SULTAN per 1 (satu) gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL untuk mencari untung berinisiatif mengatakan kepada terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bahwa harganya per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN menyetujuinya, Kemudian terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengajak berunding dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH bahwa untuk shabunya nanti minta disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram untuk dikonsumsi bersama, lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menyampaikan ke sdr. SAMURI als SULTAN (DPO) bahwa untuk shabunya nanti disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH pergi menuju ke Surabaya naik bus kerumah terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL di daerah Putat Indah Timur II No. 1 Kota Surabaya untuk meletakkan tas dan baju, selanjutnya terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH lanjut berangkat menuju ke Sampang Madura naik bus dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL

Halaman 9 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH sampai di Sampang Madura tepatnya di jembatan lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menghubungi sdr. SAMURI als SULTAN (DPO) dan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL disuruh menunggu di atas jembatan tersebut. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang yang tidak terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH kenal menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi Narkotika shabu kepada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung pergi menuju ke Surabaya naik bus lagi untuk bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis shabu namun tidak jadi, Selanjutnya terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengatakan calon pembeli Narkotika jenis shabu mengajak untuk bertemu didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH berangkat naik grab menuju tempat tersebut dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH tiba dan selang 15 (lima belas) menit kemudian pembeli Narkotika jenis shabu datang lalu pembeli Narkotika jenis shabu minta untuk di tunjukan shabunya, dan pada saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menunjukan Narkotika jenis shabunya, terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pembeli. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, ditemukan barang bukti dalam penguasaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian : Klip 1 (satu) dengan berat 95,17 (sembilan puluh lima koma tujuh belas) gram beserta bungkusnya, Klip 2 (dua) dengan berat 5,19 (lima koma sembilan belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam beserta Simcardnya 081217762156, Bungkus besar kosong permen KIS warna Merah. terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI warna Oren beserta Simcardnya

Halaman 10 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085733459319, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih beserta Simcardnya 085806815517 kemudian terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07366/NNF/2023 tanggal 18 September 2023, Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 26185/2023/NNF dan 26186/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,098 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,804 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H., M.H ;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Halaman 11 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa awalnya saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H.,M.H (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bisa menyediakan Narkotika jenis shabu lalu saksi DEBY ARI WIBOWO,S.H.,M.H (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim melakukan undercover Buy dengan cara menghubungi terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN melalui Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dan disanggupi oleh terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN kemudian pada hari Senin tanggal 11September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H.,M.H (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim mengajak terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN untuk ketemuan di Surabaya namun tidak jadi lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H.,M.H (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim mengajak ketemuan didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan saat saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H.,M.H (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim berada didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec.Buduran Kab. Sidoarjo dan bertemu dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH, saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H.,M.H (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim)bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH, selanjutnya saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H.,M.H (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yang berada dalam genggam tangan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL,1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hitam beserta simcardnya 081217762156,1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS Warna merah yang disita dari terdakwa MOH.HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, kemudian saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H.,M.H (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M.SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone

Halaman 12 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk REDMI warna oren beserta simcardnya 085733459319 milik terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih beserta simcardnya 085806815517 milik terdakwa DJIWO bin SARIYAH;

- Bahwa peran dari terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara yang mencarikan narkotika jenis shabu kepada SAMSURI als SULTAN (DPO), untuk terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN perannya adalah yang mencarikan pesanan Narkotika jenis shabu dari pembeli atau pemesan sedangkan terdakwa DJIWO bin SARIYAH perannya adalah sebagai penghubung komunikasi antara terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan juga ikut membantu mengambil serta mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAENG SURONO, SH (keterangan dibacakan) ;

- Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa awalnya saksi DAENG SURONO, SH (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bisa menyediakan Narkotika jenis shabu lalu saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H.,M.H (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim melakukan undercover Buy dengan cara menghubungi terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN melalui Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dan disanggupi oleh terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi DAENG SURONO, SH (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim mengajak

Halaman 13 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN untuk ketemuan di Surabaya namun tidak jadi lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi DAENG SURONO, SH (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim mengajak ketemuan didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan saat saksi DAENG SURONO, SH (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim berada didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan bertemu dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M.SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH, saksi DAENG SURONO, SH (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH, selanjutnya saksi DAENG SURONO, SH (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yang berada dalam genggam tangan terdakwa MOH.HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hitam beserta simcardnya 081217762156, 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS Warna merah yang disita dari terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, kemudian saksi DAENG SURONO, SH (petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) bersama tim juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna oren beserta simcardnya 085733459319 milik terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih beserta simcardnya 085806815517 milik terdakwa DJIWO bin SARIYAH;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL sedang menunjukkan Narkotika jenis shabu kepada petugas;
- Bahwa peran dari terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara yang mencarikan narkotika jenis shabu kepada SAMSURI als SULTAN (DPO), untuk terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN perannya adalah yang mencarikan pesanan Narkotika jenis shabu dari pembeli atau pemesan sedangkan terdakwa DJIWO bin SARIYAH perannya adalah

Halaman 14 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghubung komunikasi antara terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan juga ikut membantu mengambil serta mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan;

- Bahwa terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07366/NNF/2023 tanggal 18 September 2023, Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 26185/2023/NNF dan 26186/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,098 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,804 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Moh. Hanik Faisol als Daniel Bin Faisol;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo saat terdakwa sedang menunjukkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu yang diketahui ternyata petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli;

Halaman 15 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yang berada dalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hitam beserta simcardnya 081217762156, 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS Warna merah yang disita dari terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna oren beserta simcardnya 085733459319 milik terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih beserta simcardnya 085806815517 milik terdakwa DJIWO bin SARIYAH;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya berada didalam bungkus besar permen KIS warna merah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dari SAMSURI als SULTAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH dibangunkan oleh terdakwa DJIWO bin SARIYAH dengan mengatakan bahwa ada terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN datang mau memesan Narkotika jenis shabu, namun tidak direspon oleh terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN datang lagi kerumahnya terdakwa DJIWO bin SARIYAH lalu terdakwa bersama dengan terdakwa DJIWO bin SARIYAH dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN duduk bersama membahas mengenai pesanan Narkotika jenis shabu dari terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN sebanyak 1 (satu) ons, selanjutnya terdakwa menggunakan Handphone menghubungi SAMSURI als SULTAN (DPO) melalui whatsapp dengan memberitahukan ada yang mau pesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan dijawab oleh SAMSURI als SULTAN (DPO) "iya ada", lalu terdakwa bertanya kepada SAMSURI als SULTAN (DPO) "untuk harganya berapa", dan di jawab oleh SAMSURI als SULTAN (DPO) per 1 (satu) gramnya

Halaman 16 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bahwa harganya Narkotika jenis shabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mencari untung dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengiyakan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH berunding untuk Narkotika jenis shabunya nanti minta disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram untuk dikonsumsi bersama, lalu terdakwa menyampaikan ke SAMSURI als SULTAN (DPO) untuk Narkotika jenis shabunya nanti disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram, Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH pergi menuju ke Surabaya naik bus kerumah terdakwa di daerah Putat Indah Timur II No. 1 Kota Surabaya untuk menaruh tas dan baju, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH lanjut langsung berangkat menuju ke Sampang Madura naik bus dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH sampai di Sampang Madura tepatnya di jembatan terdakwa menghubungi SAMSURI als SULTAN (DPO) dan disuruh menunggu di atas jembatan tersebut. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian seseorang suruhan SAMSURI als SULTAN (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan bungkusan kresek warna Hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung pergi menuju ke Surabaya naik bus lagi untuk bertemu dengan pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu tersebut namun tidak jadi, dan akhirnya sepakat ketemuan dengan pemesan atau pembeli didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan saat terdakwa bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH sampai di dalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo bertemu dengan pemesan atau pembelinya lalu pemesan atau pembelinya minta untuk di tunjukan Narkotika jenis shabunya, dan pada saat terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabunya kepada pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang ternyata diketahui pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu adalah petugas polisi yang menyamar;

Halaman 17 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut adalah menunggu Narkotika jenis shabunya diterima oleh pemesan atau pembeli dan setelah terdakwa mendapatkan uang dari pemesan atau pembeli lalu uangnya ditransfer oleh terdakwa ke rekening SAMSURI als SULTAN (DPO);
- Bahwa peran terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara yang mencarikan narkotika jenis shabu kepada SAMSURI als SULTAN (DPO) dan peran terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN adalah yang mencarikan pesanan Narkotika jenis shabu dari pembeli atau pemesan sedangkan peran terdakwa DJIWO bin SARIYAH adalah selaku perantara yang menghubungkan antara terdakwa dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN terkait transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH juga ikut membantu terdakwa untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis shabu kepada pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara mencarikan narkotika jenis shabu kepada SAMSURI als SULTAN (DPO) untuk mendapatkan uang dan untuk upah terdakwa DJIWO bin SARIYAH jika transaksi Narkotika jenis shabu tersebut berhasil, terdakwa DJIWO bin SARIYAH meminta upah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. M. Sofyan Mashuri Bin Aruman;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dimana saat itu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL sedang menunjukkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan Narkotika jenis shabu yang diketahui ternyata petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 18 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yang berada dalam genggam tangan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL kepada pemesan atau pembeli yang ternyata petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli kemudian petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim juga menyita barang bukti dari terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hitam beserta simcardnya 081217762156 dan 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS Warna merah, lalu Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna oren beserta simcardnya 085733459319 milik terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih beserta simcardnya 085806815517 milik terdakwa DJIWO bin SARIYAH;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pemesan Narkotika jenis shabu menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan memberitahukan ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dan terdakwa menyanggupi Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa DJIWO bin SARIYAH melalui Handphone di nomor 085806815517 dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu namun tidak diangkat, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa DJIWO bin SARIYAH menghubungi terdakwa melalui Handphone dimana terdakwa DJIWO bin SARIYAH menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat menuju kerumahnya terdakwa DJIWO bin SARIYAH di daerah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan sesampainya terdakwa dirumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH Kemudian terdakwa bertanya kepada terdakwa DJIWO bin SARIYAH apa bisa mencarikan shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan dijawab oleh terdakwa DJIWO bin SARIYAH” nanti terdakwa tanyakan ke terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, karena dia sedang tidur”, setelah itu terdakwa pulang selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali lagi kerumahnya terdakwa DJIWO bin SARIYAH, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als

Halaman 19 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH duduk bersama membahas pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan tidak lama kemudian terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL mengatakan bahwa Narkotika jenis shabunya sudah ada lalu terdakwa berunding dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH untuk Narkotika jenis shabunya nanti minta disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram untuk terdakwa konsumsi bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH pergi menuju ke Surabaya naik bus dan mampir kerumah terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL di daerah Putat Indah Timur II No. 1 Kota Surabaya untuk menaruh tas dan baju, lalu lanjut langsung berangkat menuju ke Sampang Madura naik bus dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH sampai di Sampang Madura tepatnya dijembatan ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkusan kresek warna Hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH pergi menuju ke Surabaya naik bus untuk bertemu dengan pemesan atau pembelinya namun tidak jadi selanjutnya pemesan atau pembelinya mengajak untuk bertemu didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo lalu terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH berangkat menuju ke tempat tersebut dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH tiba dan bertemu dengan pemesan atau pembelinya Kemudian pemesan atau pembelinya minta untuk di tunjukan Narkotika jenis shabunya, dan pada saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menunjukan Narkotika jenis shabunya, terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang diketahui adalah petugas polisi yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa kepada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL tersebut dengan harga

Halaman 20 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemesan atau pembeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu karena langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa III. Djiwo Bin Sariyah (alm);

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dimana saat itu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL sedang menunjukkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan Narkotika jenis shabu yang diketahui ternyata petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yang berada dalam genggam tangan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL kepada pemesan atau pembeli yang ternyata petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli kemudian petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim juga menyita barang bukti dari terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL berupa 1 (satu) buah Handphone

Halaman 21 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk REALME warna hitam beserta simcardnya 081217762156 dan 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS Warna merah, lalu Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna oren beserta simcardnya 085733459319 milik terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih beserta simcardnya 085806815517 milik terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa melihat di handphonenya ada panggilan masuk dari terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN, lalu terdakwa telepon balik ke terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengatakan mau pesan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN untuk datang kerumah terdakwa karena dirumah terdakwa ada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa membangunkan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL namun tidak direspon oleh terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL kemudian terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN pulang dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN datang lagi kerumah terdakwa lalu terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN duduk bersama membahas pesanan Narkotika jenis shabu dari terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN sebanyak 1 (satu) ons, kemudian terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menghubungi seseorang untuk pesan Narkotika jenis shabu dan dikabari shabunya ada selanjutnya terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN berunding dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa bahwa untuk Narkotika jenis shabunya nanti minta disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram untuk dikonsumsi bersama, Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN pergi menuju ke Surabaya naik bus kerumahnya terdakwa MOH.

Halaman 22 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL di daerah Putat Indah Timur II No. 1 Kota Surabaya untuk menaruh tas dan bajunya terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN melanjutkan perjalanan menuju ke Sampang Madura naik bus dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN sampai di Sampang Madura tepatnya di atas jembatan, dan selang 10 (sepuluh) menit ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN langsung pergi menuju ke Surabaya naik bus lagi untuk bertemu dengan pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu namun tidak jadi selanjutnya pemesan atau pembelinya mengajak untuk bertemu didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan saat terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN tiba ditempat tersebut selang 15 (lima belas) menit kemudian pemesan atau pembelinya datang dan minta untuk di tunjukkan Narkotika jenis shabunya, lalu saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menunjukan Narkotika jenis shabunya, terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang diketahui adalah petugas polisi yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu karena ingin mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam beserta Simcardnya 081217762156 ;
- 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS warna Merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI warna Oren beserta Simcardnya 085733459319;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih beserta Simcardnya 085806815517;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL sedang menunjukkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu yang diketahui ternyata petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yang berada dalam genggam tangan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hitam beserta simcardnya 081217762156, 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS Warna merah yang disita dari terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna oren beserta simcardnya 085733459319 milik terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin

Halaman 24 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUMAN dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih beserta simcardnya 085806815517 milik terdakwa DJIWO bin SARIYAH;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya berada didalam bungkus besar permen KIS warna merah;
- Bahwa benar terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dari SAMSURI als SULTAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL sedang tidur dirumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH dibangunkan oleh terdakwa DJIWO bin SARIYAH dengan mengatakan bahwa ada terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN datang mau memesan Narkotika jenis shabu, namun tidak direspon oleh terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN datang lagi kerumahnya terdakwa DJIWO bin SARIYAH lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa DJIWO bin SARIYAH dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN duduk bersama membahas mengenai pesanan Narkotika jenis shabu dari terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN sebanyak 1 (satu) ons, selanjutnya terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menggunakan Handphone menghubungi SAMSURI als SULTAN (DPO) melalui whatsapp dengan memberitahukan ada yang mau pesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan dijawab oleh SAMSURI als SULTAN (DPO) "iya ada", lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bertanya kepada SAMSURI als SULTAN (DPO) "untuk harganya berapa", dan di jawab oleh SAMSURI als SULTAN (DPO) per 1 (satu) gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL mengatakan kepada terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bahwa harganya Narkotika jenis shabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mencari untung dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengiyakan. Selanjutnya terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH berunding untuk Narkotika jenis shabunya nanti minta disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram untuk dikonsumsi bersama, lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menyampaikan ke SAMSURI als SULTAN

Halaman 25 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk Narkotika jenis shabunya nanti disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram, Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH pergi menuju ke Surabaya naik bus kerumah terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL di daerah Putat Indah Timur II No. 1 Kota Surabaya untuk menaruh tas dan baju, lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH lanjut langsung berangkat menuju ke Sampang Madura naik bus dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH sampai di Sampang Madura tepatnya di jembatan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menghubungi SAMSURI als SULTAN (DPO) dan disuruh menunggu di atas jembatan tersebut. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian seseorang suruhan SAMSURI als SULTAN (DPO) datang menemui terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung pergi menuju ke Surabaya naik bus lagi untuk bertemu dengan pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu tersebut namun tidak jadi, dan akhirnya sepakat ketemuan dengan pemesan atau pembeli didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH sampai di dalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo bertemu dengan pemesan atau pembelinya lalu pemesan atau pembelinya minta untuk di tunjukan Narkotika jenis shabunya, dan pada saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menunjukkan Narkotika jenis shabunya kepada pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang ternyata diketahui pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu adalah petugas polisi yang menyamar;

- Bahwa benar untuk pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut adalah menunggu Narkotika jenis shabunya diterima oleh pemesan atau pembeli dan

Halaman 26 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL mendapatkan uang dari pemesan atau pembeli lalu uangnya ditransfer oleh terdakwa ke rekening SAMSURI als SULTAN (DPO);

- Bahwa benar peran terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara yang mencari narkotika jenis shabu kepada SAMSURI als SULTAN (DPO) dan peran terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN adalah yang mencari pesanan Narkotika jenis shabu dari pembeli atau pemesan sedangkan peran terdakwa DJIWO bin SARIYAH adalah selaku perantara yang menghubungkan antara terdakwa dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN terkait transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH juga ikut membantu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis shabu kepada pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara mencari narkotika jenis shabu kepada SAMSURI als SULTAN (DPO) untuk mendapatkan uang dan untuk upah terdakwa DJIWO bin SARIYAH jika transaksi Narkotika jenis shabu tersebut berhasil, terdakwa DJIWO bin SARIYAH meminta upah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07366/NNF/2023 tanggal 18 September 2023, Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

26185/2023/NNF dan 26186/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,098 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,804 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Halaman 27 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa I. Moh. Hanik Faisol als Daniel Bin Faisol, Terdakwa II. M. Sofyan Mashuri Bin Aruman dan Terdakwa III. Djiwo Bin Sariyah (alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 09 Nopember 2023 NO. REG. PERKARA: PDM- 421 / M.5.10 / Enz.2 / 11 / 2023 beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. Moh. Hanik Faisol als Daniel Bin Faisol, Terdakwa II. M. Sofyan Mashuri Bin Aruman dan Terdakwa III. Djiwo Bin Sariyah (alm) yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini,

Halaman 28 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;*

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 29 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikenal oleh masyarakat dengan nama shabu dimana para terdakwa bukanlah suatu badan hukum yang sah untuk diperkenankan oleh undang-undang dan perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak dibenarkan oleh masyarakat yang akhir-akhir ini pemerintah bekerja sama dengan masyarakat berperan aktif memberantas peredaran Narkoba;
- Bahwa terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL sedang menunjukkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu yang diketahui ternyata petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yang berada dalam genggam tangan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hitam beserta simcardnya 081217762156, 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS Warna merah, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna oren beserta simcardnya 085733459319 milik terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 30 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NOKIA warna putih beserta simcardnya 085806815517 milik terdakwa DJIWO bin SARIYAH;

- Bahwa terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dari SAMSURI als SULTAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pemesan Narkotika jenis shabu menghubungi terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN melalui Handphone dengan memberitahukan ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dan terdakwa menyanggupi Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN menghubungi terdakwa DJIWO bin SARIYAH melalui Handphone di nomor 085806815517 dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu namun tidak diangkat, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa DJIWO bin SARIYAH menghubungi terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN melalui Handphone dimana terdakwa DJIWO bin SARIYAH menyuruh terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN untuk datang ke rumahnya karena ada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN berangkat menuju kerumahnya terdakwa DJIWO bin SARIYAH di daerah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan sesampainya terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dirumah terdakwa DJIWO bin SARIYAH Kemudian terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bertanya kepada terdakwa DJIWO bin SARIYAH apa bisa mencarikan shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan dijawab oleh terdakwa DJIWO bin SARIYAH” nanti terdakwa tanyakan ke terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, karena dia sedang tidur”, setelah itu terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN pulang selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN kembali lagi kerumahnya terdakwa DJIWO bin SARIYAH, lalu terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH duduk bersama membahas pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, selanjutnya terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menggunakan Handphone menghubungi SAMSURI als SULTAN (DPO) melalui whatsapp dengan memberitahukan ada yang mau pesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan dijawab oleh SAMSURI als SULTAN (DPO) “iya ada”, lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bertanya kepada

Halaman 31 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSURI als SULTAN (DPO) “untuk harganya berapa”, dan di jawab oleh SAMSURI als SULTAN (DPO) per 1 (satu) gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL mengatakan kepada terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN bahwa harganya Narkotika jenis shabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mencari untung dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengiyakan. Selanjutnya terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH berunding untuk Narkotika jenis shabunya nanti minta disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram untuk dikonsumsi bersama, lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menyampaikan ke SAMSURI als SULTAN (DPO) untuk Narkotika jenis shabunya nanti disisihkan sebanyak + 5 (lima) gram, Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH pergi menuju ke Surabaya naik bus kerumah terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL di daerah Putat Indah Timur II No. 1 Kota Surabaya untuk menaruh tas dan baju, lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH lanjut langsung berangkat menuju ke Sampang Madura naik bus dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH sampai di Sampang Madura tepatnya di jembatan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menghubungi SAMSURI als SULTAN (DPO) dan disuruh menunggu di atas jembatan tersebut. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian seseorang suruhan SAMSURI als SULTAN (DPO) datang menemui terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan menyerahkan bungkusan kresek warna Hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, lalu terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung pergi menuju ke Surabaya naik bus lagi untuk bertemu dengan pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu tersebut namun tidak jadi, dan akhirnya sepakat ketemuan dengan pemesan atau pembeli didalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH sampai di

Halaman 32 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rest Area KM 754 A Surabaya-Gempol Kec. Buduran Kab. Sidoarjo bertemu dengan pemesan atau pembelinya lalu pemesan atau pembelinya minta untuk di tunjukan Narkotika jenis shabunya, dan pada saat terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL menunjukkan Narkotika jenis shabunya kepada pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL bersama dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang ternyata diketahui pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu adalah petugas polisi yang menyamar;

- Bahwa peran terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL, terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL yang mencarikan narkotika jenis shabu kepada SAMSURI als SULTAN (DPO) dan peran terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN adalah yang mencarikan pesanan Narkotika jenis shabu dari pembeli atau pemesan sedangkan peran terdakwa DJIWO bin SARIYAH adalah selaku perantara yang menghubungkan antara terdakwa dengan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN terkait transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa DJIWO bin SARIYAH juga ikut membantu terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL mencarikan narkotika jenis shabu kepada SAMSURI als SULTAN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, tujuan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mencarikan pesanan Narkotika jenis shabu dari pembeli atau pemesan Narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan tujuan terdakwa DJIWO bin SARIYAH ikut bersama dengan terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL dan terdakwa M. SOFYAN MASHURI bin ARUMAN mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa MOH. HANIK FAISOL als DANIEL bin FAISOL jika transaksi Narkotika jenis shabu tersebut berhasil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07366/NNF/2023 tanggal 18 September 2023, Kesimpulan :
Bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 33 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26185/2023/NNF dan 26186/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,098 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,804 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen, dan dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka unsur ini pun telah terbukti;

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika", maka elemen pentingnya adalah, para pihak (sedikitnya 2 orang), adanya kesepakatan (minimal adanya "kata sepakat") dan maksud/tujuan niat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa Terdakwa I. Moh. Hanik Faisol als Daniel Bin Faisol, Terdakwa II. M. Sofyan Mashuri Bin Aruman dan Terdakwa III. Djiwo Bin Sariyah (alm) telah melakukan permufakatan jahat akan melakukan bertransaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa telah memenuhi elemen berupa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 34 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sedangkan salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Para Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa II. M. Sofyan Mashuri Bin Aruman dan Terdakwa III. Djiwo Bin Sariyah (alm) seorang Residiv;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa I. Moh. Hanik Faisol als Daniel Bin Faisol belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 35 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Para Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka beralasan apabila status Para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam beserta Simcardnya 081217762156;
- 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS warna Merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI warna Oren beserta Simcardnya 085733459319;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih beserta Simcardnya 085806815517;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 36 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Moh. Hanik Faisol als Daniel Bin Faisol, Terdakwa II. M. Sofyan Mashuri Bin Aruman dan Terdakwa III. Djiwo Bin Sariyah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram*" Sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Moh. Hanik Faisol als Daniel Bin Faisol, Terdakwa II. M. Sofyan Mashuri Bin Aruman dan Terdakwa III. Djiwo Bin Sariyah (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam beserta Simcardnya 081217762156 ;
 - 1 (satu) bungkus besar kosong permen KIS warna Merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI warna Oren beserta Simcardnya 085733459319;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih beserta Simcardnya 085806815517;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 19 Pebruari 2024, oleh kami : Sutrisno, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M T Tatas Prihyantono, S.H. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Damang Anubowo, SE., SH.,

Halaman 37 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Para Terdakwa secara
Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

M T Tatas Prihyantono, S.H.

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.

Halaman 38 Putusan Nomor 2439/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38